

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 60/2531	พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายจิ่งฮุย แซ่เบ๊	โจทก์
	นางสายทอง คุณทอง กับพวก	จำเลย
	นายจิ่งฮุย แซ่เบ๊ โจทก์ร่วม	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นการฎีกาดุลพินิจในการลงโทษของศาลอุทธรณ์ต้องห้าม จึงไม่รับฎีกาโจทก์ร่วมเห็นว่า การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โทษจำคุกจำเลยที่ 2 เป็นให้รอการลงโทษนั้น เป็นการแก้ไขมาก โจทก์ร่วมยอมฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมด้วย

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 68 แผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 2)

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม

ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365(2) ประกอบด้วยมาตรา 83 จำคุกคนละ 2 เดือน จำเลยที่ 1 เป็นหญิงอายุมากแล้ว ให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ว่า ให้รอกการลงโทษจำเลยที่ 2ไว้ มีกำหนด 2 ปี
นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 61)

โจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 62)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยที่ 2มีกำหนด2 เดือนศาลอุทธรณ์
พิพากษาแก้ไขรอกการลงโทษแม้เป็นการแก้ไขมากแต่ศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจำคุก
จำเลยที่ 2 ไม่เกิน 1 ปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 219 โจทก์ร่วมฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 โดยไม่รอกการ
ลงโทษเป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้าม
ตามบทกฎหมายดังกล่าวศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยที่ 2มีกำหนด2 เดือนศาลอุทธรณ์
พิพากษาแก้ไขรอกการลงโทษแม้เป็นการแก้ไขมากแต่ศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจำคุก
จำเลยที่ 2 ไม่เกิน 1 ปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 219 โจทก์ร่วมฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 โดยไม่รอกการ
ลงโทษเป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้าม
ตามบทกฎหมายดังกล่าวศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมชอบแล้ว ยกคำร้อง

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบุญ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ